사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 킬러 · 문제편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 다음은 근대 시민혁명 이후 등장한 세 가지 정치 이념적 문서 (가)~(다)의 핵심 조항을 재구성한 것이다.

구분	핵심 조항 (재구성)
(가)	「모든 인간은 태어날 때부터 자유롭고 평등하며, 이 권리는 국가 성립 이전에 이미 존재한다. 국가의 정당성은 오직 피치자의 동의에서 비롯된다.」
(나)	「인간다운 생활을 할 권리를 위하여 국가는 적극적으로 재산권을 제한할 수 있으며, 경제적 약자를 보호할 의무를 진다.」
(다)	「국왕은 의회의 동의 없이 법률의 효력을 정지하거나 과세할 수 없으며, 신민의 청원권을 침해할 수 없다.」

(가)~(다)에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. (가)는 사회계약설과 천부인권 사상을 전제로 하며, 국가로부터의 자유(소극적 자유)를 정당화하는 근거가 된다.
ㄴ. (나)는 실질적 평등의 실현을 지향하므로, 형식적 법치주의보다 실질적 법치주의와 친화적이다.
ㄷ. (다)는 (가)보다 먼저 성립한 문서이므로 국민주권 원리를 (가)보다 더 완결적으로 구현한다.
ㄹ. (가)와 (다) 모두 국가 권력의 제한을 지향하지만, (다)는 신분제적 한계 속에서 특정 계층의 권리 보장에 초점을 둔다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 2 표는 갑국의 시기별 정치 원리 이행 정도를 지표화한 것이다. 각 지표는 0(전무)~10(완전)의 값을 가지며, 값이 클수록 해당 원리가 충실히 구현됨을 의미한다.

시기	대의제(A)	권력분립(B)	기본권 실질보장(C)	선거 보통성(D)
T1	4	3	2	1
T2	7	6	4	3
T3	8	5	7	9

추가 정보: ㉠ T1→T2 구간에서는 재산·성별에 따른 선거권 제한이 여전히 존재했다. ㉡ T2→T3 구간에서 D의 급증은 제한선거의 폐지와 관련된다. ㉢ T3에서 B가 T2보다 하락한 것은 특정 기관으로의 권력 집중이 진행되었음을 시사한다.

이에 대한 옳은 분석은?

① T1→T2에서 C보다 A의 증가폭이 크므로, 기본권 보장이 대의제 확립을 견인하였다.
② ㉡을 고려하면 T2→T3의 D 증가는 보통선거 원리의 정착과 부합하나, 이것만으로 실질적 민주주의 완성이라 단정할 수 없다.
③ T3에서 B의 하락은 형식적 법치주의의 강화를 의미한다.
④ 모든 시기에서 네 지표는 서로 정비례하므로 갑국은 균형적 민주화를 달성했다.
⑤ ㉢은 권력분립의 강화가 기본권 보장(C)의 상승을 초래했음을 보여준다.

[킬러] 3 다음은 세 학자 갑·을·병이 국가와 개인의 관계에 대해 나눈 가상 대화이다.

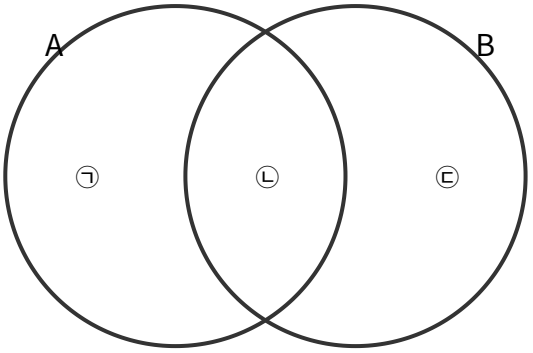
갑: 「인간은 자연 상태에서 만인의 만인에 대한 투쟁에 놓이므로, 자기 보존을 위해 자연권을 전면적으로 양도하여 절대적 주권자에게 복종해야 합니다.」
을: 「자연 상태는 비교적 평화롭지만 불안정하므로, 사람들은 생명·자유·재산 보호를 위해 권력을 신탁합니다. 신탁을 위반한 정부에 대해서는 저항할 수 있습니다.」
병: 「진정한 자유는 개별 의지가 아니라 공동체의 일반의지에 복종할 때 실현되며, 주권은 양도되거나 분할될 수 없습니다.」

이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 갑은 사회계약을 인정하나, 계약 이후 국민의 저항권을 인정하지 않는다는 점에서 을과 구별된다.
ㄴ. 을은 권력 신탁론을 바탕으로 제한정부와 저항권을 정당화하며, 이는 대의제의 사상적 기초가 된다.
ㄷ. 병은 주권의 불가양·불가분을 주장하므로, 대표를 통한 간접민주주의보다 직접민주주의와 친화적이다.
ㄹ. 갑·을·병 모두 국가 성립의 근거를 개인의 동의(계약)에서 찾는다는 공통점을 지닌다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 4 그림은 법치주의의 두 유형 A, B와 관련 개념들을 벤 다이어그램으로 나타낸 것이다. (단, A와 B는 각각 형식적 법치주의, 실질적 법치주의 중 하나이다.)



조건: B는 A를 포함·심화한 개념으로, ㉢ 영역에만 속하는 것은 「법의 목적과 내용의 정당성 심사(위헌법률심판)」이다. ㉡(공통영역)에는 「법률에 의한 통치, 절차적 정당성」이 속한다.

이에 대한 옳은 설명은?

① A는 실질적 법치주의로, 악법도 법이라는 논리를 배격한다.
② ㉠ 영역에는 「법률의 형식적 요건만 갖추면 내용의 정당성을 묻지 않는 통치」가 들어갈 수 있다.
③ 나치 독일의 수권법에 기반한 통치는 B에만 해당하는 사례이다.
④ ㉢에 속한 위헌법률심판 제도는 A만으로도 충분히 정당화된다.
⑤ ㉡ 영역은 A에는 없고 B에만 있는 고유 영역이다.

[킬러] 5 표는 서로 다른 세 국가 갑·을·병의 정부 형태 특징을 정리한 것이다. (○: 해당함, ×: 해당하지 않음)

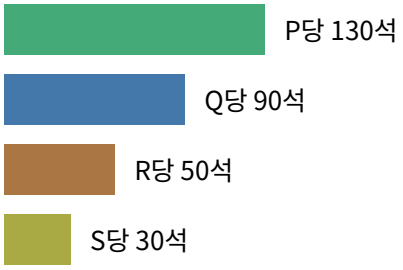
특징	갑	을	병
행정부 수반이 국민에 의해 직접(또는 그에 준하여) 선출	○	×	○
의회의 내각 불신임권 존재	×	○	○
행정부의 법률안 제출권 존재	×	○	○
입법부와 행정부의 엄격한 권력분립	○	×	△

이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 갑은 전형적 대통령제, 을은 전형적 의원내각제, 병은 이원정부제(혼합형)이다.)

<보기>
ㄱ. 갑에서 행정부의 법률안 제출권이 ×인 것은 엄격한 권력분립 원리와 논리적으로 정합적이다.
ㄴ. 을에서 내각 불신임권과 의회 해산권이 대응하여 존재하는 것은 입법부와 행정부의 권력 융합적 성격을 보여 준다.
ㄷ. 병의 권력분립이 △(부분적)인 것은 대통령제 요소와 의원내각제 요소가 혼재하기 때문이다.
ㄹ. 갑에서 대통령이 의회 다수당과 다른 정당 소속일 경우, 을보다 정책 교착이 발생할 가능성이 구조적으로 크다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 6 그래프는 A국의 의회 선거 결과에 따른 정당별 의석 점유 상황과, 그에 따른 정부 구성 시나리오를 나타낸다. 총 의석은 300석이며, 과반은 151석이다.



A국은 의원내각제를 채택하고 있으며, 총리는 의회 과반의 지지를 얻어야 선출된다.

이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 어느 정당도 단독 과반을 확보하지 못했으므로, 정부 구성을 위해서는 연립정부(연정) 구성이 불가피하다.
ㄴ. P당과 R당의 연정은 180석으로 과반을 넘으므로 안정적 정부 구성이 가능하다.
ㄷ. Q·R·S당이 연합하면 170석으로 P당을 배제한 정부 구성이 가능하며, 이 경우 최다 의석 정당이 야당이 될 수 있다.
ㄹ. 만약 A국이 대통령제였다면 이러한 의석 분포에서도 연정 협상 없이 행정부가 독자 구성되지만, 여소야대로 인한 견제가 강해진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 7 다음은 우리 헌법의 기본원리 중 하나가 적용된 사례 (가)~(라)와, 그 원리를 두문자로 정리한 학습 노트이다.

사례	내용
(가)	국가가 저소득층에게 최저생계비를 지원하고 국민기초생활을 보장한다.
(나)	대통령·국회의원을 국민의 선거로 선출하고, 중요 정책을 국민투표에 부친다.
(다)	정당 설립의 자유를 보장하고, 복수정당제를 헌법에 명시한다.
(라)	타국과의 조약을 준수하고 국제법규를 국내법과 같은 효력으로 존중한다.

학습 노트(두문자): **「국·자·복·문·평·국」** = 국민주권주의 · 자유민주주의 · 복지국가주의 · 문화국가주의 · 평화통일지향(국제평화주의 포함)

이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. (가)는 복지국가주의의 구현으로, 사회권(생존권) 보장과 직결된다.
ㄴ. (나)는 국민주권주의와 자유민주주의가 결합하여 나타난 대의제 및 직접민주제 요소이다.
ㄷ. (다)의 복수정당제 보장은 자유민주주의의 핵심 요소이자 정당제 민주주의의 기초이다.
ㄹ. (라)는 국제평화주의의 표현으로, 우리 헌법은 침략적 전쟁을 부인하는 조항과 연계된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 8 표는 민주주의 실현 원리 A~C를 특정 질문에 따라 구분한 것이다. A~C는 각각 국민주권, 입헌주의, 권력분립 중 하나이다.

질문	A	B	C
㉠ 국가 권력의 원천이 국민에게 있음을 선언하는가?	○	×	×
㉡ 권력의 남용을 막기 위한 조직·기능적 분산을 핵심으로 하는가?	×	○	×
㉢ 헌법에 근거한 통치와 기본권 보장을 통치의 정당성 근거로 삼는가?	×	×	○

이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. A(국민주권)는 대의제와 국민투표제를 통해 구현되며, 헌법 제1조에 그 정신이 담겨 있다.
ㄴ. B(권력분립)는 입법·행정·사법의 상호 견제와 균형을 통해 C(입헌주의)의 실효성을 담보하는 수단이 된다.
ㄷ. C(입헌주의)는 A·B를 모두 헌법 규범 안에 편입시켜 통치의 한계를 설정하므로, A·B와 상호 배타적이다.
ㄹ. B가 실현되지 않으면 권력이 집중되어 A와 C가 형해화될 위험이 커진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.